

Hukum Menikah Tanpa Wali

No	Pembahasan	Jawaban	Referensi
1	Masalah: Hukum menikah tanpa wali?	Ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafi membolehkan perempuan dewasa menikah tanpa wali, sedangkan jumhur ulama menyatakan tidak sah tanpa wali.	https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/13397
2	Pendapat pertama	Mazhab Hanafi membolehkan perempuan baligh dan berakal menikahkan dirinya sendiri jika calon suami sekufu.	https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/427
3	Pendapat kedua	Jumhur ulama menyatakan nikah tanpa wali tidak sah karena wali termasuk rukun nikah.	https://journal.fai.unisla.ac.id/index.php/akademika/article/view/544
4	Dalil pendapat pertama	QS. Al-Baqarah ayat 232 tentang larangan menghalangi perempuan menikah kembali.	https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/141-08
5	Dalil pendapat kedua	Hadis: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali."	https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/427
6	Metode pendapat pertama	Menggunakan qiyas dan ra'yu dengan mempertimbangkan hak perempuan dewasa dalam akad.	https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/13397
7	Metode pendapat kedua	Menggunakan hadis sahih secara langsung dan prinsip kehati-hatian menjaga nasab.	https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/13397
8	Alasan pendapat pertama membolehkan	Perempuan dewasa dianggap mampu menentukan pasangan dan akadnya sendiri.	https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/141-08
9	Alasan pendapat kedua melarang	Karena wali dianggap pelindung perempuan dan termasuk rukun nikah.	https://journal.fai.unisla.ac.id/index.php/akademika/article/view/544
10	Kelemahan pendapat pertama	Dianggap bertentangan dengan hadis yang mewajibkan wali dalam nikah.	https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/427
11	Kelemahan pendapat kedua	Kadang terlalu membatasi hak perempuan jika wali menghalangi tanpa alasan syar'i.	https://ejournal.stisbima.ac.id/index.php/jifala/article/view/307

No	Pembahasan	Jawaban	Referensi
12	Kekuatan pendapat pertama	Memberikan kebebasan dan hak kepada perempuan dewasa menentukan pasangan hidup.	https://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/jifala/article/view/307
13	Kekuatan pendapat kedua	Memiliki dasar hadis yang kuat dan menjaga ketertiban keluarga serta nasab.	https://ejournal.stitbima.ac.id/index.php/fitua/article/view/317
14	Persamaan kedua pendapat	Sama-sama bertujuan menjaga kemaslahatan dan kehormatan dalam pernikahan.	https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/13397
15	Ulama yang membolehkan	Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah.	https://journalfai.unisla.ac.id/index.php/akademika/article/view/544
16	Ulama yang tidak membolehkan	Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal.	https://journalfai.unisla.ac.id/index.php/akademika/article/view/544
17	Analisis pendapat pribadi	Pendapat jumhur lebih kuat karena berdasarkan hadis yang jelas, tetapi pendapat Hanafi dapat menjadi solusi ketika wali menghalangi tanpa alasan syar'i.	https://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/jifala/article/view/307